墨玉县金园出租车客运有限公司“6·26”一般车辆伤害事故调查报告

墨玉县金园出租车客运有限公司“6·26”一般车辆伤害事故调查组

2025 年 9 月

目录

一、事故基本情况.....2

（一）事故发生单位及相关单位概况.....2

1.事故发生单位基本情况.....2

2.事故车辆基本情况.....2

3.事故当事人员基本情况：.....3

（二）事故发生单位安全管理情况.....3

（三）事故发生经过.....3

（四）事故现场情况.....4

（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....5

（六）其他情况.....5

二、事故应急处置及评估情况.....6

（一）事故现场应急处置情况.....6

（二）医疗救治和善后情况.....6

1.医疗救治情况.....6

2.善后处理情况.....6

（三）事故应急处置评估.....6

三、道路交通事故责任认定情况.....6

四、事故原因分析.....7

（一）直接原因.....7

（二）事故相关鉴定情况.....8

（三）其他可能因素排查.....8

（四）间接原因.....8

五、对责任单位和有关责任人员的责任认定及处理建议.....8

（一）对事故责任单位的责任认定及处理建议.....8

（二）对事故责任人的责任认定及处理建议.....10

六、事故反思和整改措施.....12

墨玉县金园出租车客运有限公司“6·26”一般车辆伤害事故调查报告

2025年6月26日19时50分许，位于墨玉县光明路与平安路十字路口路段发生一起交通事故，造成1人死亡、1人轻伤。

事故发生后，墨玉县委、县政府高度重视，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》（自治区人民政府令196号）的要求，经县人民政府同意，成立由政府副县长担任组长、应急管理局、公安局、交通运输局、人社局、工会及博斯坦街道等单位组成的事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定事故性质以及事故企业和相关人员的责任，并针对事故暴露出的问题，总结分析事故主要教训，提出防范整改的措施建议。

经调查认定，**墨玉县金园出租车客运有限公司“6·26”一般道路交通事故是一起生产安全责任事故**。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位基本情况

墨玉县金园出租车客运有限公司，统一社会信用代码：91653222MA78JPL37T，企业类型：有限责任公司(自然人独资)，法定代表人：阿卜杜凯尤木·如则巴柯，注册资本：壹佰万元整，成立日期：2019年10月23日，营业期限：长期，注册地址：新疆和田地区墨玉县托呼拉乡托胡拉村108号，经营范围：许可项目巡游出租汽车经营服务；城市公共交通；道路旅客运输经营；网络预约出租汽车经营服务；校车运营服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目停车服务；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。道路运输经营许可证，经营范围：客运出租运输，证件有效期：2023年6月14日至2027年6月13日，核发机关：墨玉县交通运输局。

2.事故车辆基本情况

（1）新RDT8685小型轿车行驶证上载明的所有人：墨玉县金园出租车客运有限公司，登记住址：新疆和田地区墨玉县托乎拉乡托胡拉村108号，厂牌型号：起亚牌/YQZ6460BEV，车辆识别代码：LJD2BA1F7R0012573，检验有效期止2025年12月31日，强制保险投保于中国人民财产保险股份有限公司，保险截

止日期为2025年11月30日。底盘号码：LJD2BA1E7R0012573，车辆类型：小型轿车，发动机号码：R8A168PC，燃油类别：电，外廓尺寸长*宽*高（mm):4615*1875*1715,外观颜色：蓝白，额定功率（kw):160Kw。经司法鉴定意见书（新中信司鉴中心〔2025〕痕鉴字第2080号）新RDT8685小型轿车行驶速度为45km/h。

（2）无号牌轻便正三轮摩托车，车架号：120731911263197，无保险。经司法鉴定意见书（新中信司鉴中心〔2025〕痕鉴字第2080号）无号牌三轮车行驶速度为23km/h。

3.事故当事人员基本情况:

（1）阿某，男，35岁，系新RDT8685小型轿车驾驶人，持“C1”驾驶证。持有中华人民共和国道路运输证，初领日期为2024年12月28日。经司法鉴定意见书（新中信司鉴中心〔2025〕毒鉴字第6101号）阿某的血样未检出乙醇成分。

（2）如某，男，34岁，准驾车型：C1,驾驶无号牌轻便正三轮摩托车。经司法鉴定意见书（新中信司鉴中心〔2025〕毒鉴字第6102号）如某的血样中未检出乙醇成分。

（3）卜某，女，30岁，无号牌轻便正三轮摩托车乘坐人。

（二）事故发生单位安全管理情况

墨玉县金园出租车客运有限公司安全生产责任履职不到位，未按要求配备安全管理人员，对车辆隐患排查治理不到位。

（三）事故发生经过

2025年6月26日19时50分许，阿某，驾驶新RDT8685小型轿车，搭载1名乘客从墨玉县迎宾小区出发，前往墨玉县新喀尔赛车站。当车辆行驶至墨玉县光明路与平安路十字路口时，与如某驾驶的无号牌轻便正三轮摩托车相撞。导致无号牌轻便正三轮摩托车驾驶员如某严重受伤，经墨玉县人民医院抢救无效于2025年6月26日20时25分死亡；无号牌轻便正三轮摩托车乘坐人卜某轻伤。

（四）事故现场情况

依据司法鉴定意见书（新中信司鉴中心〔2025〕痕鉴字第2080号）。事故发生后，新RDT8685小型轿车呈头西尾东停定于东西走向道路中心线以北路面；无号牌轻便正三轮摩托车呈头北尾南侧翻于新RDT8685小型轿车以南附近路面；现场路面留有挫划印，痕迹由东向西延伸，其起点位置向南距现场东西走向道路南侧路沿石向路口延长线为13.7m。



图一 截取新RDT8685小型轿车由东向西行驶至路口东侧画面



图二 截取无号牌轻便正三轮摩托车由南向北直行通过画面

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成1人死亡、1人受伤，死者如某，男，34岁，驾驶无号牌轻便正三轮摩托车。伤者卜某，女，30岁，无号牌

轻便正三轮摩托车乘坐人。

经中国人民财产保险股份有限公司墨玉支公司依据商业险和交强险的赔付规则核算，确定死亡人员如某赔偿款共计693075.16元（陆拾玖万叁仟零柒拾伍元壹角陆分）。受伤人员卜某伤残等级鉴定及后续赔偿申请工作也在同步进行中。

（六）其他情况

事故发生时间为2025年6月26日19时50分许，天气晴间多云有弱浮尘，最小能见度5001米，极大风速6.1m/s,最大风速2.9m/s。

现场位于墨玉县光明路与平安路十字路口路段，道路呈东西走向，东往墨玉县老喀尔赛车站十字路口路段方向，西往墨玉县喀尔赛桥头十字路口方向。沥青、路面完好，干燥、视线良好。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，小型轿车驾驶员阿某及时下车对拨打110、120急救电话，大约10分钟后3辆救护车到达事故现场，将受伤人员如某和卜某送至墨玉县人民医院进行抢救。

（二）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

2025年6月26日20时09分许，120救护车将受伤人员送至墨玉县人民医院进行抢救，于2025年6月26日20时25分许如

某因抢救无效死亡。

2.善后处理情况

事故发生后，阿某的哥哥阿某及家属协同喀尔赛镇阿热勒村党支部书记、村大队长等15人，前往遇难者家属家中慰问，累计慰问9次。目前，事故相关赔偿事宜仍在推进中。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，公安局、应急管理局、交通运输局有关领导和人员迅速赶赴现场开展现场处置工作，开展现场勘验、检查、收集证据等事故调查。

三、道路交通事故责任认定情况

2025年8月7日，墨玉县公安局交通警察大队作出道路交通事故责任认定书（第6532221202500000026号），认定导致交通事故的过错及责任或者意外原因:

1.阿某其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条[1]、第二十二条第一款[2]、第四十二条第一款[3]之规定，建议负同等责任。

2.如某行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第八

---

[1] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条 驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机 件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

[2] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[3] 《中华人民共和国道路交通安全法》 第四十二条第一款 机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。

条[4]、第十九条第四款[5]、第四十二条第一款、第四十九条[6]，《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十二条[7]之规定，建议负同等责任。

3.卜某建议无责。

四、事故原因分析

（一）直接原因

1.当事人阿某交通安全意识不足、应急处置技能不足，在道路行驶时未保持安全车速，发现无号牌轻便正三轮摩托车时未及时采取紧急制动措施，导致事故发生。

2.当事人如某驾驶车辆通过十字路口时对道路环境观察不到位，未注意观察路面交通情况确保安全，道路交通风险辨识能力不足，导致事故发生。

（二）事故相关鉴定情况

经墨玉县公安局物证鉴定室《尸体检验鉴定书》（墨公（刑）鉴（尸）字〔2025〕087号）鉴定，如某于2025年6月26日20时25分许，抢救无效死亡。如某符合交通事故造成胸腹腔器官损伤死亡。

---

[4] 《中华人民共和国道路交通安全法》 第八条 国家对机动车实行登记制度。机动车经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。尚未登记的机动车，需要临时上道路行驶的，应当取得临时通行牌证。

[5] 《中华人民共和国道路交通安全法》 第十九条第四款 驾驶人应当按照驾驶证载明的准驾车型驾驶机动车；驾驶机 动车时，应当随身携带机动车驾驶证。

[6] 《中华人民共和国道路交通安全法》 第四十九条 机动车载人不得超过核定的人数，客运机动车不得违反规定载货。

[7] 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》 第四十二条 闪光警告信号灯为持续闪烁的黄灯，提示车辆、行人通行时注意瞭望，确认安全后通过。

（三）其他可能因素排查

经公安机关调查询问有关人员，排除该事故刑事案件嫌疑。

（四）间接原因

墨玉县金园出租车客运有限公司安全生产责任履职不到位，未按要求配备安全管理人员，对车辆隐患排查治理不到位，导致事故发生。

五、对责任单位和有关责任人员的责任认定及处理建议

（一）对事故责任单位的责任认定及处理建议

1.墨玉县金园出租车客运有限公司未依法落实安全生产主体责任。**一是未及时发现并消除事故隐患**，经调查，2025年6月26日12时15分许，公司安排人员对新RDT8685小型轿车开展安全隐患专项检查，未发现安全隐患，均为合格。经对新RDT8685小型轿车进行交通事故车辆技术检验，报告显示该车辆外观不合格、灯光不合格，未及时发现并消除该隐患。**二是未按要求配置安全管理人员，**经墨玉县交通运输局调查，该企业安全生产管理人员配备不足，个别人员未取得相应证书。安全管理人员阿某于2024年10月14日起工作至今，但未取得安全管理人员证书；其安全管理人员麦某，安全管理人员证书为墨玉县玛卡尼汽车运输有限责任公司道路货物运输经营，没有按照要求进行变更[8]。**三是安全管理员未按规定落实职责，**其

[8] 《道路运输企业负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法》 第十五条 道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核且在有效期内，因工作调动需要变更相关信息的，应当在15个工作日内通过安全考核管理系统，向属地安全考核主管部门申请办理调出注销或调入登记变更。申请人业务领域未发生的，属地安全考核主

安全管理人员麦某，经交通运输局调查，对自身职责不清；其肇事车辆新RDT8685小型轿车安全管理人员巴某未落实岗位职责，作为车辆安全管理人员，未落实公司《车辆安全例检制度》，未认真记录隐患排查情况，2025年6月26日12时15分许，检查时未发现隐患，但经对新RDT8685小型轿车进行交通事故车辆技术检验，报告显示该车辆外观不合格、灯光不合格。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款[9]、第二十五条第五款[10]、第二十六条第一款[11]、第四十一条第二款[12]之规定，对本事故发生负有责任。建议墨玉县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[13]之规定对墨玉县金园出租车客运有限公司依法处

管部门应当在受理之日起15个工作日内办理完毕。

9 [] 《中华人民共和国安全生产法》 第二十四条第一款 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

10 [] 《中华人民共和国安全生产法》 第二十五条第五款 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

11 [] 《中华人民共和国安全生产法》第二十六条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。

12 [] 《中华人民共和国安全生产法》 第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

13 [] 《中华人民共和国安全生产法》 第一百一十四条第一款 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

理。

2.墨玉县交通运输局作为道路运输企业主管单位，对墨玉县金园出租车客运有限公司安全生产状况监管不到位，未督促企业按照行业规范要求配齐安全生产管理人员。建议对墨玉县交通运输局全县范围内予以通报。

3.墨玉县公安局交通警察大队，作为道路安全委员会主任单位，对准驾车型不符且未悬挂牌证的机动车行政处罚工作落实不到位，且未形成高压严管态势，未按照要求将事故情况及时上报至应急管理部门，其事故快报于2025年6月30日19时20分许上报。建议对墨玉县公安局交通警察大队全县范围内予以通报。

（二）对事故责任人的责任认定及处理建议

1.阿某，男，系新RDT8685小型轿车驾驶人，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条、第二十二条第一款、第四十二条第一款之规定，对事故的发生负有责任，建议由墨玉县公安局交通警察大队对肇事司机阿某依法处理。

2.如某，男，系无号牌轻便正三轮摩托车驾驶人，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第八条、第十九条、第四十二条、第四十九条，《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十二条第一款之规定，对事故的发生负有责任，鉴于在事故中死亡，不予追究其责任。

3.阿某，男，墨玉县金园出租车客运有限公司经理，未严格

实施本单位安全生产规章制度，没有按要求配备安全管理人员并未消除安全隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第二十一条第五项[14]，对事故的发生负有责任。建议墨玉县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[15]之规定对阿某依法处理。

4.巴某，男，墨玉县金园出租车客运有限公司肇事新RDT8685小型轿车安全管理人员，未按要求落实安全管理人员职责。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五款、第二十六条第一款规定，对事故的发生负有责任。建议墨玉县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第二款[16]之规定对巴某依法处理。

六、事故反思和整改措施

为了认真汲取事故教训，贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，防止类似事故的发生，按照事故“四不放过”原则，提出以下防范和整改措施:

一是提高思想认识。博斯坦街道要深入学习贯彻习近平总书

---

[14] 《中华人民共和国安全生产法》 第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

记关于安全生产的重要指示批示和重要论述精神，牢固树立安全发展理念，把安全生产工作摆在突出位置，切实维护人民群众生命财产安全。要加强组织领导，深刻汲取事故教训，根据辖区实际合理安排劝导员，强化属地管理，完善体制机制，有效防范生产安全事故发生。

二是企业落实安全生产主体责任。墨玉县金园出租车客运有限公司，应认真汲取事故教训，严格落实安全生产主体责任，加强对企业的规范管理，严格落实企业安全生产管理制度，配备配齐安全生产管理人员，严格按照落实隐患排查制度，做好从业人员的安全生产教育和培训。

三是严格落实行业监管责任。交通运输局加大全县道路运输经营许可企业的管理，加强生产经营单位的管理力度，强化和落实企业主体责任。墨玉县公安局交通警察大队要充分汲取各类事故教训，贯彻落实道路交通安全各项管理措施，切实加强道路交通安全管控，强化事故报送，多措并举，保障道路交通安全有序和人民生命财产安全。

墨玉县金园出租车客运有限公司“6·26”一般车辆伤害事故调查组

2025年9月16日